

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2071-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1936-2026/PS2**

DENUNCIANTE : RICARDO APONTE MONYOY
(EL SEÑOR APONTE)
DENUNCIADA : INFINANCE XP S.A.
(LA FINANCIERA)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 7 de julio de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 20 de mayo de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra la Financiera, por presunta infracción a lo establecido en Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto habría cargado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-5280 del denunciante, la cual desconoce, toda vez que recibió una llamada de un supuesto personal de la Financiera, quien le indicó que su tarjeta contaba con una mayor línea de crédito y le ofreció la opción de bloquearla, al día siguiente, un supuesto motorizado se apersonó a su domicilio y procedió a cortar la tarjeta en cuatro partes; asimismo, la operación se efectuó sin que se ejecuten los mecanismos de validación:

Fecha	Detalle	Importe S/
27/02/2026	RESTOBAR EL DORADO	3 000,00

2. El 3 de junio de 2026, la Financiera presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) La operación se autorizó con el ingreso de la clave secreta (PIN), de conocimiento exclusivo del denunciante cuando la tarjeta se encontraba activa, conforme se aprecia en el registro de Visa, el cual también acredita la lectura del chip, el código de autorización y la aprobación de la transacción;
 - (ii) el código de autorización únicamente se genera cuando la transacción cumple las validaciones correspondientes, por lo que constituye evidencia de que la operación fue autorizada;
 - (iii) la tarjeta utilizada era una tarjeta con tecnología contactless y clave secreta, por lo que en compras presenciales no se requiere firma manuscrita, sino únicamente el ingreso del PIN;
 - (iv) la normativa vigente reconoce que las órdenes de pago pueden sustituirse por autorizaciones efectuadas mediante medios electrónicos, por lo que la inexistencia de un voucher no desvirtúa la validez de la operación;
 - (v) luego del consumo cuestionado efectuó el bloqueo temporal y posteriormente el bloqueo definitivo de la tarjeta;
 - (vi) el propio denunciante reconoció haber digitado su clave secreta durante la llamada realizada por un tercero y haber entregado su tarjeta de crédito, pese a que su

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2071-2026/PS2**

entidad informa permanentemente que nunca solicita información confidencial ni el recojo de tarjetas;

- (vii) el consumo fue consecuencia de la conducta del denunciante y del actuar de un tercero, por lo que se configuró la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor y hecho determinante de tercero, conforme al artículo 104 del Código de Protección y Defensa del Consumidor y al artículo 1972 del Código Civil; y,
 - (viii) solicitó que se declare la confidencialidad del “Manual de VisaNet” presentado como anexo, al sostener que constituye secreto empresarial, pues su divulgación podría afectar la seguridad, eficiencia y competitividad de VisaNet, para lo cual adjuntó un resumen no confidencial.
3. Mediante Resolución N° 2 del 23 de junio de 2026, este órgano resolutorio resolvió declarar la confidencialidad permanente del documento denominado “Manual Visa”; adjunto al escrito presentado por la parte denunciada el 3 de junio de 2026.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

4. Determinar si corresponde:
- (i) Enmendar el vicio no trascendente incurrido en la Resolución N°1;
 - (ii) aplicar el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad;
 - (iii) declarar responsable a la Financiera por el cargo indebido de una operación; y,
 - (iv) dictar medidas correctivas, imponer una sanción y ordenar el pago de las costas del procedimiento.

III. ANÁLISIS**III.1. Sobre la enmienda de un vicio no trascendente en la Resolución N° 1**

5. El artículo 14° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que, cuando el vicio del acto administrativo por incumplimiento de sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto y la autoridad emisora debe proceder a su enmienda. El numeral 14.2.1. de la referida norma dispone que no contiene un vicio trascendente, el acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación¹.
6. En el presente caso, se ha verificado un error en el primer punto de la parte resolutoria de la Resolución N° 1, en tanto se consignó como número de la tarjeta **4040-****-****-5280** cuando el correcto es **4040-****-****-3779**.

¹

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS

Artículo 14.- Conservación del acto

14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:

14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. (...)



7. Si bien la Resolución N° 1 contiene un vicio, este no resulta trascendente, pues no vulneró el derecho de defensa de la parte denunciada, quien fue correctamente emplazada en el procedimiento con una copia del escrito de denuncia, subsanación y sus anexos, en los que constaba el número correcto de la tarjeta. Asimismo, se debe tener en cuenta que la Financiera tiene dicha información en sus sistemas debido a que el denunciante es su cliente.
8. Por tanto, en aplicación de la norma antes citada, corresponde conservar el acto administrativo y proceder a enmendar el vicio incurrido en la Resolución N° 1, en en los siguientes términos:

DONDE DICE:

*“PRIMERO: Iniciar un procedimiento administrativo sancionador, en mérito al escrito de denuncia presentando el 02 de mayo de 2026 y el escrito de subsanación del 11 de mayo de 2026, por el señor Ricardo Aponte Monyoy contra Infinance XP S.A por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c) , 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto habría cargado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N°4040-****-*****-5280, la cual desconoce, toda vez que recibió una llamada de un supuesto personal de la Financiera, quien le indicó que su tarjeta contaba con una mayor línea de crédito y le ofreció la opción de bloquearla, al día siguiente, un supuesto motorizado se apersonó a su domicilio y procedió a cortar la tarjeta en cuatro partes; asimismo, la operación se efectuó sin que se ejecuten los mecanismos de validación:*

(...)”

DEBE DECIR:

*“PRIMERO: Iniciar un procedimiento administrativo sancionador, en mérito al escrito de denuncia presentando el 02 de mayo de 2026 y el escrito de subsanación del 11 de mayo de 2026, por el señor Ricardo Aponte Monyoy contra Infinance XP S.A por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c) , 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto habría cargado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N°4040-****-*****-3779, la cual desconoce, toda vez que recibió una llamada de un supuesto personal de la Financiera, quien le indicó que su tarjeta contaba con una mayor línea de crédito y le ofreció la opción de bloquearla, al día siguiente, un supuesto motorizado se apersonó a su domicilio y procedió a cortar la tarjeta en cuatro partes; asimismo, la operación se efectuó sin que se ejecuten los mecanismos de validación:*

(...)”

III.2. Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

9. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
10. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el “medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del



Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.

11. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
12. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
13. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
14. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad² que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

²

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa
(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 2071-2026/PS2

15. En este caso, este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia se trata de un consumo realizado con la tarjeta de crédito del denunciante a través de un terminal de punto de venta (POS); por lo que, su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas).
16. En este punto debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento³, la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
17. Finalmente, es pertinente señalar que, el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de la Resolución SBS N° 02286-2024 que introdujo el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece que para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación. Así, debido a que la operación cuestionada fue realizada el 27 de febrero de 2026, es necesario verificar si en su realización era necesario o no que se aplique lo establecido en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
18. En el presente caso, obra el reporte de la Financiera mediante el cual se advierte que la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-3779 del señor Aponte se encuentra activa desde el 12 de septiembre de 2025, conforme se aprecia a continuación:

ID	NOTAR	ENTIDAD	ESTADO	TIPO	FECHA	MONEDA	MONTO	MONTO_MAX	MONTO_MIN	MONTO_MED	MONTO_PROM	MONTO_MEDIAN	MONTO_MOD	MONTO_GEOM	MONTO_GEOM2	MONTO_GEOM3	MONTO_GEOM4	MONTO_GEOM5	MONTO_GEOM6	MONTO_GEOM7	MONTO_GEOM8	MONTO_GEOM9	MONTO_GEOM10	MONTO_GEOM11	MONTO_GEOM12	MONTO_GEOM13	MONTO_GEOM14	MONTO_GEOM15	MONTO_GEOM16	MONTO_GEOM17	MONTO_GEOM18	MONTO_GEOM19	MONTO_GEOM20
415481	21587840	551	0004048	3779	1	ED	301	P	R	N	O	Z102	UM0000	20250912	18123256																		
449928	22863717	551	0004048	3779	1	ED	301	P	N	T	O	Z102	UM1002	20260227	14480537																		

19. En ese sentido, se procederá a analizar el caso bajo las disposiciones del artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de la Resolución SBS N° 02286-2024 que introdujo el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

III.3. Sobre el cargo de la operación no reconocida

20. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁴. Una de las manifestaciones de dicho

³ Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI

⁴ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información

mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código, el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁵.

21. De acuerdo con el artículo 18° del Código⁶ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
22. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
23. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción, el consumidor o la autoridad administrativa deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure la ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado, para ser eximido de responsabilidad⁸.
24. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas⁹ establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del

sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°. - Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

- c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

(...)

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°. - Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°. - Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°. - Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.

⁹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 2071-2026/PS2

sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada; en otras palabras, corresponderá al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente.

25. De conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento, el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, aprobado, **mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento**, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo. Asimismo, establece que para el caso de operaciones con tarjeta presente estos factores son: **(i) el chip de la tarjeta o su representación digital; y, (ii) la clave secreta u otro que establezca la superintendencia¹⁰.**
26. En el presente caso, el señor Aponte denunció a la Financiera por cargar indebidamente una (1) operación en su tarjeta de crédito N° 4040-****-****-3779, la cual no reconoce por los motivos expuestos en el numeral 1. (i) de la presente resolución:

Fecha	Detalle	Importe S/
27/02/2026	RESTOBAR EL DORADO	3 000,00

27. En sus descargos, la Financiera manifestó que el consumo materia de la denuncia fue realizado mediante el circuito operativo normal previsto para este tipo de operaciones, con el ingreso de la clave secreta la cual es de exclusivo conocimiento del denunciante. Para acreditar sus afirmaciones, presentó el sustento remitido por la empresa procesadora (Visa), de dichos documentos se observa la siguiente información:

Reporte "Transaction Details"

[Ver imagen en la siguiente página]

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

(...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

10

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...).

7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 de dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:

7.1 Para operaciones con tarjeta presente se requieren dos factores, donde el primero es el chip de la tarjeta o su representación digital. El segundo factor puede ser una clave secreta (PIN) u otro que establezca la Superintendencia.

(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 2071-2026/PS2

Tarjeta de
crédito

Transaction Details	
Card/Account #: 4040-71xx-xxxx-3779	Issuer: INFINANCE XP S.A
Network: 0002	CH Name: PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A
Tran ID: 346058712791744	Acquirer: IZI*RESTOBAR EL DORADO
ARN: 605819194830	Merchant: IZI*RESTOBAR EL DORADO
Retrieval Ref #: 605819194830	Location: LAMBAYEQUE
	Jurisdiction: Domestic-PE
Tran Type: Auth	
Tran Date: 02/27/26	
Processing Date:	
Tran Amount: 3,000.00 PEN	

Comercio

(...)

Monto

General Information	
Card/Account Number:	4040-71xx-xxxx-3779
Card Sequence Number:	1
PAR:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9671
Transaction Type:	Authorization 0100
Processing Code:	00 Goods/Services Purchase POS transaction only
Merchant Initiated Transaction Class:	000 Not an Merchant Initiated Transaction
PPCS Eligible Ind:	N Unknown Value
Stored Credential Ind:	N Unknown Value
Network Management Info:	000 Unknown Value
Transaction Status:	Approved
Local Transaction Date/Time:	02/27/26 19:48:01
VIP Logging Date/Time:	02/27/26 19:48:01
VisaNet Transaction ID:	346058712791744
Network ID:	0002
Dispute Jurisdiction:	Domestic -- PERU
Entry Mode:	05 Chip Card Read (data is reliable)
Track Read Ind:	2
Retrieval Ref. Number	605819194830
System Trace Audit Number:	194830
VROL Product Type:	C Credit
Account Funding Source:	C Credit
Product ID:	F Visa Classic
Foreign Retailer Indicator:	All retailers are located in the same country as the marketplace.
Direct Debit Switch:	00

Aprobado y completado satisfactoriamente (00)

Código de
autorización:
049876

PIN WAS
PRESENT

Authorization Data	
Response Code:	00
Reject Reason Code:	0000
Authorization Code:	049876
Risk Score:	30
Risk Score Reason Code 1:	0
Risk Score Reason Code 2:	0
Compromised Account Risk Condition Code:	00
Compromised Event Reference ID:	00
Risk Assessment Condition Code 3:	00
Authorization Amount:	3,000.00
US Authorization Amount:	894.24
Merchant Floor Limit:	0.00
Authorization Date:	02/27/26
Authorization Time:	11:48:01 AM
Authorization Source Ind:	5
Downgrade Reason Code:	0
Partial Authorization Eligible:	0
PIN was present:	Yes
PIN was verified:	0
CVV2 Response Type:	0
CVV Result:	2
AVS Result:	00
Authorization Duration:	00
Cardholder ID Method:	2
Market Specific Data Ind:	0
A-B Flags:	'0708' 0000 0111 0000 1000
1-2 Flags:	'9741' 1001 0111 0100 0001
Track Data Length:	37

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2071-2026/PS2**

28. De la revisión de los citados medios probatorios, se observa la siguiente información:

Tarjeta de Crédito N°	4040-****-****-3779
Fecha y hora	27/02/2026 – 11:48:01
Establecimiento	IZI*RESTOBAR EL DORADO
Monto de Operación S/	3 000,00
Código de autorización	049876
Modo de entrada	05- Lectura de chip
Código de respuesta¹¹	00-Aprobado y completado satisfactoriamente ¹²
Pin presente¹³	Si¹⁴

29. Tras el análisis de los elementos de convicción mencionados, se aprecia que la operación se realizó con la presencia física de la tarjeta de crédito del denunciante, pues el código “05” en el campo “Modo de Entrada” da cuenta de que el consumo se ejecutó con la lectura del chip de la tarjeta de crédito.
30. Asimismo, la información contenida en el reporte de la empresa procesadora (Visa), permite corroborar que la clave secreta de la tarjeta de crédito del denunciante fue ingresada en el dispositivo POS, por la operación, lo cual dio como resultado “Si” en el registro “PIN presente” y código de respuesta “00 Aprobado y completado satisfactoriamente”. En ese sentido, de una revisión conjunta de los medios probatorios aportados al procedimiento, se puede concluir que el consumo denunciado fue válidamente autorizado con la tarjeta de crédito del señor Aponte y el ingreso de su clave secreta.
31. En línea con lo expuesto, la Financiera precisó que el consumo materia de análisis no requería la suscripción de un *voucher*, sino que se autorizó con el uso de la clave secreta, dado que esta era la condición de la tarjeta de crédito contratada por el señor Aponte, lo cual, en efecto, se verifica con los medios probatorios aportados en el procedimiento.
32. Cabe precisar que, de la revisión de la página web¹⁵ de la denunciada, se verifica que la tarjeta de crédito OH! tiene la posibilidad de realizar compras con la lectura del chip de la tarjeta **o sin contacto (contactless)**; además, de los videos instructivos publicados en la cuenta oficial de la Financiera¹⁶ se ha podido constatar que los consumos presenciales con la tarjeta de crédito se pueden realizar con el uso de la clave secreta. Las referidas capturas de pantalla se pueden apreciar a continuación:

[Ver imagen en la siguiente página]

¹¹ Traducción libre de: *Response Code*.

¹² Traducción libre de: *Approved and completed successfully*.

¹³ Traducción libre de: *PIN was present*.

¹⁴ Traducción libre de: *Yes*.

¹⁵ <https://tarjetaoh.pe/productos/tarjeta-de-credito> (Página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

¹⁶ https://www.youtube.com/watch?v=uZ_IQ28iytg (Página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).



33. Ahora bien, respecto a los **factores de autenticación para uso de tarjeta presente**, establecidos en el numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento se observa lo siguiente:
- (i) **Primer factor (Algo que el usuario posee):** En el presente caso, ha quedado acreditada la lectura del chip de la tarjeta de crédito mediante la glosa “05 – Lectura de chip”.
 - (ii) **Segundo factor (Algo que el usuario conoce):** En el presente caso, ha quedado acreditado que la operación de consumo se concretó con el ingreso de la clave secreta, mediante las glosas “Pin presente: Si”.
34. En este punto es pertinente precisar que, si bien el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad establece, además de los factores de autenticación, que las operaciones requieren que se acredite un control ante ataques de hombre en el medio que pueda incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, y la notificación de los datos de la operación al usuario; debe tenerse en cuenta que ambos requisitos no están



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 2071-2026/PS2

expresamente comprendidos en la redacción del numeral 7 del artículo 16° del Reglamento.

35. En efecto, como ha sido indicado previamente, el referido numeral 7, aun cuando se remite al artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, lo hace únicamente respecto de los **factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento (algo que el usuario es, conoce o posee)**, y precisa en su numeral 7.1 que estos factores corresponderán al chip de la tarjeta y al ingreso de la clave secreta. Así, por disposición expresa de la regulación sectorial, **ambos elementos serán los únicos a verificar en el análisis de autenticación reforzada de operaciones con tarjeta de crédito presente.**
36. A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que el propio artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, incluye en su numeral 7.4¹⁷ el análisis del control ante ataques de hombre en el medio, exclusivamente para **operaciones con tarjeta no presente** y para operaciones con billeteras móviles, las cuales por su naturaleza se encuentran expuestas a sufrir ataques informáticos. En ese sentido, queda reforzada la posición de que la remisión general al artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad es únicamente respecto del primer requisito (factores de autenticación) contenido en esta norma, no ocurriendo lo mismo con los 2 requisitos adicionales (control ante ataques de hombre en el medio y notificación de la operación) para los cuales el artículo 16°, numeral 7, del Reglamento de tarjetas contiene disposiciones especiales según el tipo de operación que se trate (con tarjeta presente o tarjeta no presente).
37. En ese sentido, en la medida que la Financiera acreditó el proceso de autenticación reforzada para efectuar operaciones con tarjeta presente, según lo expresamente establecido en el numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento, no corresponde atribuirle responsabilidad por la conducta denunciada.
38. Adicionalmente, la Financiera señaló que la operación denunciada ocurrió mientras la tarjeta se encontraba operativa, lo que se corrobora con el hecho de que el bloqueo preventivo de la tarjeta ocurrió el 27 de febrero de 2026 a las 14:48:05 horas y el bloqueo permanente a las 15:09:06 horas. El reporte presentado por el denunciado se muestra a continuación:

N_ID_PROCESO	N_ID_SECUENCIAL	CODORS	NROCTA	NROTAR	SECTAR	TIPARC	CODTRA	TIPTAR	BLCAANT	BLCACT	ORIGEN	TERMD	USUARI	FECCAM	HORCAM
415481	21587940	551	0004040710031015280	0004040719018363779	1	ED	301	P	R	N	O	Z102	UM0000	20250912	19123256
4499028	22863857	551	0004040710031015280	0004040719018363779	1	ED	301	P	T	Q	O	Z102	MNT002	20260227	15090640
4499028	22863717	551	0004040710031015280	0004040719018363779	1	ED	301	P	N	T	O	Z102	MNT002	20260227	14480537

39. En virtud de lo antes mencionado, se verificó que la operación objeto de cuestionamiento fue válidamente efectuada en cumplimiento de lo establecido en el numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

¹⁷ RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

7.4 El control requerido en el literal b) del artículo 19 el Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2071-2026/PS2**

40. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación, el señor Aponte indicó no reconocer la operación, toda vez que recibió una llamada de un supuesto personal de la Financiera, quien le indicó que su tarjeta contaba con una mayor línea de crédito y le ofreció la opción de bloquearla, al día siguiente, un supuesto motorizado se apersonó a su domicilio y procedió a cortar la tarjeta en cuatro partes.
41. Al respecto, la Financiera señaló que se configuró la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor, pues el propio denunciante reconoció haber digitado su clave secreta durante la llamada realizada por un tercero y haber entregado su tarjeta de crédito, pese a que la Financiera informa permanentemente que nunca solicita información confidencial ni el recojo de tarjetas.
42. Obra en el expediente la Hoja de Reclamación N°S000260567 del 27 de febrero de 2026 presentada por el denunciante del cual se advierte que, previamente a la operación cuestionada, el señor Aponte recibió una llamada en la que le ofrecieron mejorar la categoría de su tarjeta de crédito y procedió a entregar su tarjeta, conforme se advierte a continuación:

Hoja de Reclamación N° TRA00449959**DETALLE Y PEDIDO DEL RECLAMO O REQUERIMIENTO**

Cliente desea presentar un reclamo porque no reconoce un consumo que se ha cargado a su tarjeta de crédito Oh!. Cliente fue víctima de una estafa en la cual, el día de hoy 27/02/2026, le ofrecieron la renovación de su tarjeta y le solicitaron su plástico, el cual, supuestamente cortaron en dos (02) en su presencia, y le mencionaron que acuda a un Centro de Atención de Tarjeta Oh para obtener el duplicado. Cliente mostró confianza ante este proceder, pues previamente recibieron una llamada informando de esta acción del mismo número registrado en el plástico (01-6194800). Luego realizaron el consumo que a continuación se detalla y que el cliente jamás realizó. Por lo expuesto, cliente solicita que se anule la operación referida y que se le extorne el importe de tres mil con 00/100 soles (3000.00 PEN). Cliente ya bloqueó la tarjeta de crédito. 27/02/2026 Restobar «El Dorado» 3000.00 PEN

43. Si bien en la hoja de reclamación, el señor Aponte sostuvo que recibió una llamada proveniente del número 01 619 4800, no obra medio probatorio que permita corroborar dicha afirmación, como el registro de llamadas de su equipo móvil u otro elemento objetivo.
44. Siendo así, a partir de lo manifestado por el denunciante y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de fraude. En efecto, lejos de quedar demostrada la participación del Banco en el incidente descrito por el señor Aponte, a partir de lo manifestado por él, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima.
45. En este punto cabe señalar que, de lo señalado por el consumidor a lo largo del procedimiento, se puede concluir que la llamada que recibió el denunciante se realizó en el marco de un intento de fraude, en el cual los estafadores se contactan con los clientes haciéndose pasar por personal de la Financiera o una persona de confianza, con el fin de obtener información confidencial. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo ya ha emitido resoluciones en procedimientos anteriores en los que se verificó que los consumidores recibieron llamadas desde números telefónicos encriptados que simulaban provenir de las entidades financieras, en las que se les ofrecieron beneficios con la intención de que entreguen sus tarjetas, las cuales fueron posteriormente empleadas por terceros¹⁸.
46. Así, aun cuando la Financiera se encuentre obligada a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su información. Por ello, no se podría concluir que la Financiera ha incumplido con los

¹⁸

Ver fundamentos 35 a 47 de la Resolución N° 1464-2025/PS2.
Ver fundamentos 38 a 50 de la Resolución N° 0753-2025/PS2.
Ver fundamentos 29 a 41 de la Resolución N° 1222-2025/PS2.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2071-2026/PS2**

mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación no reconocida, cuando el propio denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito bajo órdenes de terceros.

47. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que ocasionó la operación denunciada, pues al entregar su tarjeta de crédito, permitió que un tercero realice la operación que ahora pretende desconocer, por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
48. Por lo tanto, la participación del consumidor en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad del denunciado.
49. Finalmente, el señor Aponte cuestionó que la operación se efectuó sin que se ejecuten los mecanismos de validación. Al respecto, corresponde señalar que el denunciante no precisó a qué mecanismo de validación se refería ni presentó medio probatorio que permita acreditar su afirmación. Sin perjuicio de ello, de la documentación que obra en el expediente se verifica que la operación fue procesada conforme a los mecanismos de autenticación exigidos para este tipo de operaciones. En consecuencia, corresponde desestimar el presente alegato.
50. Por tanto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Financiera, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-3779 del denunciante, en tanto se verificó su correcta autorización y se acreditó que se produjo la ruptura del nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por el incumplimiento adicional alegado por el denunciante.

IV. RESUELVE

PRIMERO: Enmendar el vicio no trascendente verificado en la Resolución N° 1 de fecha 20 de mayo de 2026, de acuerdo con el detalle contenido en los numerales 5 al 8 de la presente resolución.

SEGUNDO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Infinance XP S.A. por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-3779 del denunciante, en tanto se verificó su correcta autorización y se acreditó que se produjo la ruptura del nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por el incumplimiento adicional alegado por el denunciante, referido a que recibió una llamada de un supuesto personal de la Financiera, quien le indicó que su tarjeta contaba con una mayor línea de crédito y le ofreció la opción de bloquearla, al día siguiente, un supuesto motorizado se apersonó a su domicilio y procedió a cortar la tarjeta en cuatro partes; asimismo, la operación se efectuó sin que se ejecuten los mecanismos de validación:

Fecha	Detalle	Importe S/
27/02/2026	RESTOBAR EL DORADO	3 000,00

TERCERO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2071-2026/PS2**

que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁹, caso contrario la resolución quedará consentida.

CUARTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI²⁰, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO
Jefa
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2

¹⁹

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS

Artículo 212.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²⁰

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.